

「보험사기방지업무 시행세칙」 제정(안)

「보험사기방지업무 시행세칙」(안)

제1조(목적) 이 세칙은 「보험사기방지특별법」(이하 "법"이라 한다), 「보험사기방지특별법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 및 「보험사기방지업무 감독규정」(이하 "감독규정"이라 한다) 등에서 금융감독원장(이하 "감독원장"이라 한다)의 소관업무로 정하는 사항의 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 세칙에서 '부당하게 할증된 보험료'라 함은 보험회사가 법원의 확정판결문 등을 통해 고지대상 피보험자 및 보험계약자(이하 '고지대상자'라 한다)의 자동차 보험사기 피해사실 및 부당하게 할증된 보험료 등(이하 '자동차 보험사기 피해사실 등'이라 한다)을 확인한 후 해당 보험사기가 없었더라면 할증되지 않았을 보험료 상당의 금액을 말한다.

제3조(보험사기행위의 보고 등) 감독규정 제2조에 따른 서식은 별지 제1호와 같다.

제4조(자동차 보험사기 피해사실 고지 등) ① 감독규정 제4조 제1항제2호에 따라 통보를 받은 보험회사는 통보받은 날로부터 15영업일 이내에 고지대상자에게 자동차보험사기 보험사기 피해사실 등을 고지하여야 한다.

② 보험회사는 제1항에도 불구하고 고지대상자에게 고지할 수 없는 경우에는 자동차 보험사기 피해사실 등을 보험회사의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하여야 한다.

③ 보험회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 고지대상자에게 부당하게 할증된 보험료를 환급하지 못한 경우에는 행정안전부에 고지대상자의 주소 변경 내역 등을 확인하여 변경된 주소지 등으로 재고지 할 수 있다.

제5조(부당하게 할증된 보험료의 환급 절차 등) ① 제4조에 따른 보험회사는 고지대상자로부터 부당하게 할증된 보험료의 환급을 요청받은 날로부터 지체 없이 환급하여야 한다.

② 보험회사는 제1항에 따라 부당하게 할증된 보험료를 환급하는 경우 고지대상자가 지정하는 금융회사의 계좌로 입금하여야 한다.

제6조(보고) 보험회사는 제4조 및 제5조에 따라 고지대상자에게 자동차 보험사기 피해사실 등을 고지하고 부당하게 할증된 보험료를 환급한 내역 등을 별지 제2호 서식에 따라 매월 감독원장에게 보고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 12월 24일부터 시행한다.

보험회사 혐의인지 보고

I. 기본정보

사건명			
혐의추정금액	(단위)백만원	중복보고여부 ☐	단독조사건 ☐
국내/해외 ^{주1)}		(국내) 지역/ (해외) 국가 ^{주2)}	
사기유형 ^{주3)}		알선유인 포함여부 ^{주4)} ☐	

주1) 국내, 해외 중 택1

주2) (국내) 지역의 경우 서울, 경기도, 강원도, 충청도, 전라도, 경상도, 제주도 중 택1

(해외) 국가의 경우 미국, 중국, 일본, 태국, 필리핀, 캐나다, 기타 중 택1

주3) (비자동차)고의사고, (비자동차)허위과다, 허위사고, 피해과장, (자동차)고의사고, (자동차)허위사고, (자동차)피해과장, 바꿔치기, 사후가입, 차량도난, 기타 중 택1

주4) 보고하는 사건에 보험사기 알선·유인·권유 또는 광고행위가 포함되어 있는 경우 체크박스 선택

II. 관련자 정보

성명		개인 / 업체 / 병원 ^{주1)}	
----	--	-----------------------------	--

주1) 개인은 주민등록번호, 업체는 사업번호, 병원은 병원코드를 기재

III. 사건 정보

사고내용 ^{주1)}			
혐의내용			
참고사항			
파일첨부			
담당수사기관 및 팀		담당수사기관 및 연락처	

주1) 사기유형/예상금액/사고일시/사고장소/사기구분/사고내용을 기재

IV. 담당자 정보(보험사)

담당조사실장 성명		담당조사실장 연락처	
-----------	--	------------	--

[별지 제2호] <신설 2024.12.24.>

할증된 보험료의 환급 현황

I. 보험회사명(등록번호, 등록일) : ○○○손해보험주식회사 (,)

1. 기준년월 : 작성 기준년월에 따라 YYYYMM으로 작성
2. 담당자명(연락처, 휴대전화) :
3. 담당자 부서명 :
4. 환급대상사고자료여부 : 파일에 입력할 사항이 있으면 1, 없으면 0
5. 환급실적자료여부 : 파일에 입력할 사항이 있으면 1, 없으면 0

II. 할증보험료 접수현황

회사명	계약정보				사고정보			환급진행정보				적발정보		
	피보험자 주민번호	피보험자명	보험 시작일자 ^{주1)}	보험 종료일자	사고 번호	사고 일자	사고 차량 번호	환급 사고성격 ^{주2)}	개발원 송부여부	개발원 전송일자	미전송 사유	사건 번호 ^{주3)}	적발 일자	판결 ^{주4)}

주1) 'YYYYMMDD' 형태의 날짜를 입력

주2) 환급사고 성격 코드를 기재(전부: 1, 일부: 2)

주3) 조사시 건별로 부여되는 사건번호

주4) 법원 사건 번호(형제번호, 판결결과 등)

Ⅲ. 할증보험료 환급실적 현황

(단위 : 건, 천원)

회사명	피보험자 주민번호	피보험자명	환급대상 계약증권 번호	보험 시작 일자 _{주1)}	보험 종료 일자	검토 결과 _{주2)}	환급 금액	최초 보험료	수정 후 보험료	현재 적용 등급	수정 후 할인/할증 등급	환급 일자	연락처 (전화 번호)	연락처2 (휴대폰)	개별원 통보 일자

주1) 'YYYYMMDD' 형태의 날짜를 입력

주2) 검토결과 코드를 기재(환급완료: 1, 환급진행중: 2, 대상아님: 3, 기요율정정: 4)